



PUTUSAN

Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada Tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Esther Marlina Tanuadji, lahir di Surabaya tanggal 10 Maret 1984, jenis kelamin Perempuan, WNI, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Sono Indah 7/16 Surabaya, e-mail : esthertanuadji@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada : **YETIWATI KALIANDA** sebagai Ibu Kandung Penggugat, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. 70/IJIN KHUSUS/VII/2026 tertanggal 13 Juli 2026, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ina Setyowati, bertempat tinggal di Ray White Grand Pakuwon, Ruko Victoria Ra-27, Jl. Grand Pakuwon Ra-27, Buntaran, Tandes, Surabaya, Tandes, Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **JOHAN AVIE, S.H.**, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum JAT & PARTNERS Legal Consultants & Advocates yang berkantor di Jalan Karangmenur IV No. 14 Surabaya, e-mail : johanavie@gmail.com, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2026, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juni 2026 No. 3810/HK/VI/2026, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



Hal. 2 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 10 Juni 2026, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juni 2026 dengan Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby., telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

II. POSITA

Perkara a quo bukanlah sekadar sengketa perdata biasa mengenai satu unit hunian, melainkan mengenai penggunaan kekuatan yang tidak berada dalam konfigurasi yang setara. Penggugat, sebagai individu perseorangan, secara serentak berhadapan dengan klaim kepemilikan pribadi, manajemen gedung beserta sistem keamanannya, yang berada di bawah struktur korporasi perseroan terbuka berskala internasional, serta peran serta aparat negara, dalam satu rangkaian peristiwa yang berlanjut hingga hari ini melalui proses pidana yang masih berjalan. Oleh karena itu, pokok perkara ini menyangkut penilaian terhadap bagaimana kekuatan kolektif dan institusional digunakan serentak dalam pengambilalihan penguasaan suatu hunian secara paksa, tanpa perintah pengadilan, serta dampaknya terhadap posisi hukum dan pribadi Penggugat dalam kerangka negara hukum. Fakta-fakta tersebut akan dibuktikan melalui rangkaian alat bukti tertulis dan fakta objektif, antara lain Surat Perintah kepolisian yang menjadi dasar kehadiran aparat, rekaman audio dan/atau video beserta transkrip percakapan pada saat peristiwa berlangsung yang memperlihatkan interaksi antara aparat, pihak manajemen gedung, dan pihak yang mengklaim kepemilikan unit, tanpa bukti kepemilikan unit, dokumentasi kondisi fisik unit sebelum dan sesudah peristiwa, daftar inventaris barang yang dikeluarkan, komunikasi tertulis yang berkaitan dengan pengosongan, data pemasaran dan penyewaan harian unit setelah pengambilalihan, serta dokumen terkait laporan pidana yang diajukan pada hari yang sama. Dari alat-alat bukti tersebut akan terlihat urutan waktu peristiwa, karakter kehadiran aparat, ketiadaan dasar eksekutorial, serta kesinambungan antara pengambilalihan

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



penguasaan dan pemanfaatan komersial unit yang disengketakan.

A. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat adalah individu perseorangan yang sejak tanggal 1 Juni 2025 secara sah menempati dan menguasai Unit Apartemen Anderson Tower 03-27 berdasarkan Perjanjian Sewa-Menyewa yang dibuat dengan pihak yang bertindak mewakili pemilik unit.
2. Bahwa Tergugat adalah pemilik terdaftar atas unit tersebut, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing berperan dalam proses penandatanganan perjanjian serta penerimaan manfaat ekonomi dari hubungan sewa-menyewa tersebut.
3. Bahwa unit tersebut berada dalam lingkungan hunian bertingkat yang dikelola secara profesional oleh Turut Tergugat IV selaku pengelola gedung, yang memiliki kewenangan struktural atas sistem keamanan, akses masuk, administrasi penghuni, serta pengendalian fasilitas bersama dalam kawasan Apartemen Anderson Tower.
4. Bahwa dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi bukanlah hubungan sederhana antara dua individu, melainkan suatu hubungan yang dalam pelaksanaannya melibatkan:
 - Pemilik unit,
 - Pihak yang bertindak mewakili pemilik,
 - Penerima manfaat ekonomi,
 - serta entitas korporasi pengelola gedung yang memiliki kontrol struktural atas akses fisik dan administratif unit.
5. Bahwa sejak awal hubungan tersebut, Penggugat bertindak dalam kapasitasnya sebagai penyewa yang beritikad baik, melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, serta menempati unit secara terbuka dan diketahui oleh sistem administrasi pengelola gedung.
6. Bahwa Penggugat menempati unit Apartemen Anderson Tower 03-27 berdasarkan kesepakatan sewa menyewa yang dibuat dengan

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Shy



pihak yang menguasai unit tersebut, disertai dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga penguasaan tersebut adalah sah secara hukum dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai penguasaan tanpa hak.

7. Bahwa tidak pernah terdapat keberatan tertulis, teguran wanprestasi, maupun peringatan hukum yang menyatakan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktualnya sebelum terjadinya tindakan pengosongan.

8. Bahwa oleh karena itu, kedudukan Penggugat sebagai penyewa yang sah tidak pernah berada dalam status sengketa sampai dengan dilakukannya tindakan pengambilalihan penguasaan secara sepihak pada tanggal 2 Agustus 2025.

B. TENTANG HUBUNGAN SEWA-MENYEWAWA DAN KEBERLAKUANNYA

9. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2025 telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Sewa-Menyewa Unit Apartemen Anderson 03-27 antara Penggugat sebagai penyewa dan pihak yang mewakili pemilik unit.

10. Bahwa Turut Tergugat II adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sewa-Menyewa dan secara nyata bertindak mewakili kepentingan pemilik unit;

11. Bahwa terlepas ada atau tidaknya kuasa tertulis, tindakan Turut Tergugat II telah menimbulkan kepercayaan yang sah (*apparent authority*) bagi Penggugat.

12. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran uang sewa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya.

13. Bahwa pembayaran sewa dilakukan melalui rekening atas nama Turut Tergugat III dan/atau Tergugat, sehingga secara nyata Turut Tergugat III turut menikmati dan/atau menguasai manfaat ekonomi dari hubungan sewa tersebut;

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Shy



14. Bahwa keterlibatan dalam penerimaan dan pengelolaan dana tersebut menunjukkan adanya peran aktif dalam rangkaian perbuatan melawan hukum yang terjadi.

15. Bahwa meskipun Perjanjian Sewa-Menyewa ditandatangani oleh Turut Tergugat II, namun secara nyata penguasaan, pengendalian, serta manfaat ekonomi atas unit tersebut berada pada Tergugat sebagai pemilik unit, sebagaimana tercermin dari penggunaan rekening dan/atau utilitas atas nama Tergugat, komunikasi yang menempatkan "pemilik unit" sebagai pengambil keputusan, serta tindakan pengosongan dan komersialisasi unit yang dilakukan untuk kepentingan Tergugat. Dengan demikian, Tergugat merupakan pihak yang secara nyata mengendalikan dan memperoleh manfaat dari unit tersebut, sehingga bertanggung jawab penuh atas seluruh akibat hukum yang timbul.

16. Bahwa perjanjian tersebut tidak memuat jangka waktu berakhir yang tegas dan tidak pernah dibuat addendum maupun kesepakatan tertulis mengenai pengakhiran perjanjian.

17. Bahwa walaupun Perjanjian Sewa-Menyewa tidak mencantumkan jangka waktu berakhir secara tegas, perjanjian tersebut secara eksplisit menetapkan nilai sewa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, yang secara hukum menunjukkan adanya hubungan sewa berkala (periodik) yang tunduk pada asas kepastian dan itikad baik sebagaimana diatur dalam KUHPerduta;

18. Bahwa berdasarkan praktik hukum perdata dan yurisprudensi, ketiadaan klausula jangka waktu tidak serta-merta memberikan hak kepada pihak yang menyewakan untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian tanpa pemberitahuan yang patut dan tanpa mekanisme hukum yang sah;

19. Bahwa berdasarkan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian, pengakhiran suatu perjanjian hanya sah apabila didasarkan pada kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan;

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Shy



20. Bahwa tidak pernah terdapat:
- Kesepakatan pembatalan tertulis,
 - Penandatanganan surat pengakhiran oleh kedua belah pihak,
 - Putusan pengadilan,
 - Mekanisme hukum lain yang secara sah mengakhiri hubungan sewa-menyewa.
21. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2025 terdapat transfer dana sebesar Rp 5.000.000 kepada Penggugat, namun transfer tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan tertulis maupun kesepakatan pembatalan, dan secara tegas ditolak oleh Penggugat sebagai bentuk pengakhiran perjanjian.
22. Bahwa oleh karena itu, transfer sepihak tidak dapat ditafsirkan sebagai pembatalan atau pengakhiran perjanjian yang sah menurut hukum.
23. Bahwa pengembalian dana secara sepihak tanpa adanya kesepakatan tertulis dari para pihak tidak menghapus hubungan hukum yang telah terbentuk, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri perjanjian sewa menyewa secara sah menurut hukum serta tidak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan diam-diam dari Penggugat.
24. Bahwa oleh karena itu, secara hukum hubungan sewa-menyewa antara Penggugat dan pemilik unit tetap sah dan mengikat.
25. Bahwa dengan demikian, gugatan a quo tidak kabur (obscuur libel), melainkan secara jelas mendalilkan adanya hubungan sewa yang masih berlangsung dan pengakhiran sepihak yang dilakukan secara melawan hukum.

C. TENTANG LAPORAN PIDANA SEBELUM TERJADINYA PENGOSONGAN

26. Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pengosongan paksa pada tanggal 2 Agustus 2025, Penggugat telah lebih dahulu mengajukan beberapa laporan dan pengaduan kepada Kepolisian Negara

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



Republik Indonesia terkait tindakan intimidasi, tekanan, serta upaya pengusiran secara sepihak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan unit tersebut.

27. Bahwa pada tanggal **28 Juli 2025**, Penggugat telah membuat laporan kepada **Polrestabes Surabaya** sebagaimana tercatat dalam **Surat Tanda Terima Laporan / Pengaduan Masyarakat Nomor: STTLPM / 1193 / VII / 2025 / SPKT / POLRESTABES SURABAYA**, terkait dugaan **pemerasan dan upaya pengusiran secara sewenang-wenang** yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan administrasi penyewaan unit.

28. Bahwa dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa setelah Penggugat menyewa unit sejak tanggal 1 Juni 2025 dengan nilai sewa sebesar Rp 5.000.000 per bulan, Penggugat menerima komunikasi melalui pesan WhatsApp dari pihak yang mengaku sebagai admin penyewaan yang secara sepihak meminta agar Penggugat mengosongkan unit sebelum tanggal 31 Juli 2025, meskipun hubungan sewa-menyewa belum pernah diakhiri secara sah.

29. Bahwa permintaan pengosongan tersebut disampaikan tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa adanya kesepakatan pembatalan perjanjian, sehingga menimbulkan tekanan dan kekhawatiran bagi Penggugat terhadap kemungkinan terjadinya pengambilalihan paksa atas unit yang masih secara sah berada dalam penguasaan Penggugat.

30. Bahwa selanjutnya pada tanggal **31 Juli 2025**, Penggugat kembali menyampaikan pengaduan kepada pihak kepolisian terkait **perintangan akses terhadap tempat tinggal Penggugat oleh pihak pengelola gedung**, sebagaimana tercatat dalam **Tanda Terima Pengaduan tanggal 31 Juli 2025**.

31. Bahwa dalam peristiwa tersebut, Penggugat dan ibu Penggugat mendatangi kantor manajemen gedung untuk menyerahkan pemberitahuan resmi mengenai adanya laporan pidana yang sedang

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Shy



berjalan serta untuk meminta agar akses terhadap unit tetap dipertahankan sampai adanya penyelesaian hukum.

32. Bahwa meskipun pemberitahuan tersebut telah diterima oleh staf manajemen gedung, Penggugat tidak memperoleh bantuan untuk memulihkan atau mempertahankan akses terhadap unit, dan justru mendapati keberadaan pihak-pihak yang tidak dikenal berada di depan pintu unit serta adanya komunikasi yang bersifat mendesak agar kunci unit segera diserahkan.

33. Bahwa situasi tersebut secara objektif menimbulkan rasa terintimidasi bagi Penggugat dan memperlihatkan adanya upaya tekanan untuk memaksa Penggugat menyerahkan penguasaan unit sebelum adanya penyelesaian hukum yang sah.

34. Bahwa rangkaian laporan pidana yang diajukan sebelum tanggal 2 Agustus 2025 tersebut menunjukkan bahwa konflik antara Penggugat dan pihak-pihak yang berkaitan dengan unit sengketa telah berlangsung dan telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum bahkan sebelum terjadinya tindakan pengosongan paksa.

35. Bahwa sepanjang masa penguasaan unit tersebut, tidak terdapat tindakan wanprestasi dari Penggugat yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengosongan secara sepihak, sehingga setiap tindakan pengambilalihan unit oleh Para Tergugat tanpa melalui mekanisme hukum yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.

D. TENTANG OBJEK SENGKETA

36. Bahwa objek sengketa berupa satu unit hunian pada Anderson Tower dengan estimasi nilai pasar berkisar antara Rp 850.000.000 hingga Rp 1.200.000.000. Namun pokok perkara a quo bukanlah mengenai nilai ekonomis unit tersebut, melainkan mengenai cara penguasaan kembali yang dilakukan tanpa putusan pengadilan serta rangkaian tindakan lanjutan yang menyertainya.

E. TENTANG PENGOSONGAN PAKSA DAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING)

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Shy



37. Bahwa sebelum tindakan pengosongan dilakukan, telah diterbitkan dan dikirimkan Surat Pemberitahuan Pengosongan Unit yang ditandatangani atas nama "Pemilik Unit".

38. Bahwa penggunaan kapasitas "Pemilik Unit" dalam surat resmi tersebut menunjukkan bahwa tindakan pengosongan dilakukan dalam representasi dari pemilik unit.

39. Bahwa Tergugat sebagai pemilik unit tidak pernah membantah ataupun menyangkal penggunaan kapasitas tersebut.

40. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2025 telah terjadi pengusiran paksa terhadap Penggugat dari unit 03-27, yang disertai dengan:

- Perusakan dan/atau pembobolan akses,
- Pengambilalihan paksa atas penguasaan unit,
- Penghalangan akses masuk,
- Penguasaan serta pengambilan barang-barang pribadi milik Penggugat.

41. Bahwa tidak ada satupun putusan pengadilan yang memberikan kewenangan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan dan menguasai unit maupun barang milik Penggugat.

42. Bahwa tidak terdapat satu pun klausula dalam Perjanjian Sewa-Menyewa yang memberikan hak kepada Tergugat untuk melakukan pengosongan secara paksa dengan cara merusak kunci maupun pintu secara sepihak;

43. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, tidak terdapat hak bagi pemilik atau pihak manapun untuk mengeksekusi sendiri penguasaan atas objek yang secara nyata berada dalam penguasaan pihak lain tanpa adanya putusan pengadilan dan penetapan eksekusi yang sah.

44. Bahwa tindakan pembobolan pintu, pengambilalihan paksa unit, serta pengeluaran Penggugat dengan melibatkan aparat kepolisian tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bertentangan dengan prinsip negara hukum serta tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk pelaksanaan hak dan merupakan bentuk

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



nyata perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang secara tegas dilarang dalam sistem hukum Indonesia;

45. Bahwa kehadiran aparat kepolisian tidak dapat dijadikan legitimasi atas tindakan pengosongan, karena kewenangan eksekusi pengosongan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan;

46. Bahwa peristiwa tersebut terjadi di dalam ruang pribadi hunian Penggugat, dalam kondisi Penggugat tidak memberikan persetujuan atas tindakan fisik yang dilakukan terhadap dirinya.

47. Bahwa berdasarkan rekaman video dan transkrip percakapan yang akan diajukan sebagai alat bukti, Para Tergugat secara tegas menyatakan bahwa **tindakan pengosongan dilakukan bukan karena wanprestasi pembayaran, melainkan karena alasan ketidaksukaan pribadi terhadap diri Penggugat**;

48. Bahwa pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dan itikad buruk (*bad faith*) dalam melakukan pengosongan.

49. Bahwa atas peristiwa pengosongan paksa dan penutupan akses terhadap unit yang disewa Penggugat di Anderson Tower Pakuwon Mall Residence, Penggugat telah mengajukan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

50. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi terhadap para pihak, Komnas HAM dalam temuannya Nomor: 892/PL.00.01/X/2025 menyatakan bahwa tindakan pengosongan paksa yang terjadi di Anderson Tower merupakan **perbuatan melawan hukum**. Temuan lembaga negara independen tersebut semakin menegaskan bahwa tindakan Para Tergugat bukanlah sekadar sengketa administratif atau pengelolaan gedung, melainkan tindakan yang secara nyata telah melanggar hak hukum Penggugat.

51. Bahwa fakta bahwa peristiwa ini bahkan telah menjadi perhatian dan temuan lembaga negara independen menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak dapat dipandang sebagai

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



persoalan pribadi biasa, melainkan sebagai tindakan yang secara serius menyentuh perlindungan hak warga negara.

52. Bahwa oleh karena itu, tindakan tersebut bukanlah pelaksanaan hak, melainkan perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri terlepas dari hubungan kontraktual para pihak.

53. Bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri terlepas dari keberadaan perjanjian sewa.

F. TENTANG PERISTIWA PENGOSONGAN TANGGAL 2 AGUSTUS 2025

54. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2025 aparat dari Polsek Lakarsantri di bawah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya hadir di Unit Apartemen Anderson Tower 03-27 berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin / 42 / VIII / PAM.3.3 / 2025.

55. Bahwa aparat memperlihatkan Surat Perintah tersebut kepada Penggugat.

56. Bahwa kehadiran aparat kepolisian tersebut menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi pada saat itu bukanlah peristiwa biasa yang berlangsung secara spontan, melainkan **suatu situasi yang sejak awal telah melibatkan kehadiran aparat negara dalam kapasitas resmi.**

57. Bahwa dalam peristiwa pengosongan tersebut, personel keamanan yang berada di lokasi menggunakan atribut dan berada dalam sistem pengamanan gedung yang secara operasional berada di bawah pengelolaan Apartemen Anderson dalam kawasan superblock yang dikembangkan oleh PT Pakuwon Jati Tbk, termasuk dalam hal pengendalian akses masuk, penggunaan lift, serta pengamanan area lobi.

58. Bahwa Surat Perintah tersebut secara tekstual hanya memerintahkan kegiatan “pendampingan” pada tanggal dan lokasi tertentu.

59. Bahwa pada bagian “Dasar” dalam Surat Perintah tersebut hanya merujuk pada:

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian;
- Rencana Kerja Kapolsek.

60. Bahwa Surat Perintah tersebut:

- Tidak memuat rujukan pada putusan pengadilan;
- Tidak memuat penetapan eksekusi;
- Tidak memuat penetapan sita;
- Tidak memuat perintah pengosongan;
- Tidak memuat dasar hukum perdata apapun yang memberikan kewenangan untuk melakukan pengosongan unit hunian.

61. Bahwa dengan demikian, secara tekstual dan normatif, Surat Perintah tersebut hanya merupakan perintah internal institusi kepolisian untuk melakukan pendampingan, dan bukan merupakan dasar eksekutorial.

62. Bahwa sebelum aparat hadir, pintu unit tidak dalam keadaan rusak dan tidak terbuka akibat pembobolan.

63. Bahwa pintu unit mengalami kerusakan fisik akibat pembukaan paksa yang menimbulkan suara keras dan menarik perhatian penghuni sekitar.

64. Bahwa dalam kondisi tersebut tidak dilakukan pemasangan garis pengamanan atau tindakan pembatasan akses terhadap area TKP oleh petugas polisi yang bertugas.

65. Bahwa tidak dilakukan identifikasi maupun pencatatan terhadap pihak-pihak netral yang berada di sekitar lokasi pada saat peristiwa berlangsung.

66. Bahwa setelah itu aparat secara verbal menyatakan bahwa unit harus dikosongkan.

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



67. Bahwa Penggugat secara tegas menyatakan penolakan terhadap pengosongan tersebut karena tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

68. Bahwa meskipun demikian, Penggugat dan ibu Penggugat secara fisik ditarik keluar dari unit.

69. Bahwa dalam proses tersebut terjadi tindakan penarikan pakaian Penggugat yang mengakibatkan terbukanya bagian tubuh pribadi Penggugat di area yang dapat terlihat oleh pihak lain.

70. Bahwa setelah Penggugat dikeluarkan, barang-barang milik Penggugat dipindahkan dari dalam unit.

71. Bahwa dalam situasi di mana terdapat kerusakan fisik pada akses masuk suatu hunian, tidak terdapat tindakan pengamanan aparat terhadap barang-barang yang berada di lokasi TKP sebelum dilakukan pemindahan.

72. Bahwa selanjutnya, pemindahan barang-barang dari dalam unit tetap berlangsung.

73. Bahwa dalam hukum acara perdata Indonesia, pengosongan yang sah hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan oleh juru sita.

74. Bahwa tidak satupun tahapan tersebut terjadi pada tanggal 2 Agustus 2025.

75. Bahwa oleh karena itu, peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2025 bukan merupakan pelaksanaan putusan pengadilan, melainkan tindakan faktual pengambilalihan penguasaan tanpa dasar eksekutorial.

G. TENTANG LAPORAN PIDANA ATAS PERISTIWA PENGOSONGAN

76. Bahwa segera setelah terjadinya peristiwa pengosongan paksa pada tanggal 2 Agustus 2025, Penggugat kembali mengajukan

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait tindakan yang terjadi di unit sengketa.

77. Bahwa laporan tersebut tercatat dalam **Surat Tanda Terima Laporan / Pengaduan Masyarakat Nomor: STTLPM / 1231 / VIII / 2025 / SPKT / POLRESTABES SURABAYA**, yang dibuat pada tanggal **2 Agustus 2025** pada hari yang sama dengan peristiwa pengosongan.

78. Bahwa dalam laporan tersebut Penggugat melaporkan dugaan **pemerasan serta upaya pengusiran tanpa prosedur hukum**, yang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk individu yang mengaku sebagai pengelola penyewaan unit, pihak yang mengaku sebagai pemilik unit, serta pihak-pihak lain yang hadir di lokasi pada saat pengosongan berlangsung.

79. Bahwa dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa para pihak yang datang ke unit tidak menunjukkan identitas maupun bukti kepemilikan yang sah, namun tetap melakukan tindakan pembobolan pintu, pengambilalihan kunci unit, serta memerintahkan Penggugat untuk keluar dari unit.

80. Bahwa laporan tersebut juga mencatat bahwa pada saat peristiwa berlangsung terdapat keterlibatan pihak manajemen gedung, petugas keamanan gedung, serta aparat kepolisian yang berada di lokasi.

81. Bahwa dalam peristiwa tersebut Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mengamankan barang-barang pribadinya yang berada di dalam unit, termasuk barang berharga berupa uang tunai dan perhiasan.

82. Bahwa selanjutnya pada tanggal **5 Agustus 2025**, Penggugat kembali mengajukan pengaduan kepada kepolisian terkait tindakan pemindahan dan penguasaan barang-barang milik Penggugat tanpa prosedur yang sah, sebagaimana tercatat dalam **Tanda Terima Pengaduan Masyarakat tanggal 5 Agustus 2025**.

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Shy



83. Bahwa dalam pengaduan tersebut dijelaskan bahwa setelah Penggugat diusir dari unit, pihak yang mengelola penyewaan unit melalui komunikasi WhatsApp menyampaikan bahwa barang-barang milik Penggugat akan dipindahkan dari unit tanpa adanya dokumentasi, inventaris, maupun prosedur serah terima yang jelas.

84. Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat memperoleh informasi bahwa barang-barang milik Penggugat telah berada dalam penguasaan kuasa hukum pihak yang mengklaim kepemilikan unit.

85. Bahwa rangkaian laporan tersebut menunjukkan bahwa tindakan pengosongan, pemindahan barang, serta penguasaan barang milik Penggugat telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum secara berkelanjutan segera setelah peristiwa tersebut terjadi.

86. Bahwa dengan demikian, fakta bahwa Penggugat secara konsisten melaporkan setiap tahapan peristiwa kepada kepolisian menunjukkan bahwa tindakan yang terjadi bukanlah sengketa biasa antara penyewa dan pemilik, melainkan rangkaian peristiwa yang oleh Penggugat dipandang sebagai tindakan melawan hukum yang serius dan membutuhkan penanganan oleh aparat penegak hukum.

H. TENTANG LAPORAN PIDANA YANG DIAJUKAN PADA HARI YANG SAMA

87. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2025, pada hari yang sama dengan peristiwa pengosongan tersebut, telah dibuat Laporan Polisi terhadap Penggugat oleh seorang pihak yang mengaku sebagai pemilik unit.

88. Bahwa secara temporal, laporan pidana tersebut muncul pada hari yang sama dengan tindakan pengosongan.

89. Bahwa secara kronologis, laporan pidana tersebut dibuat setelah Penggugat menolak menyerahkan penguasaan dan pengosongan unit tanpa putusan pengadilan.

90. Bahwa rangkaian waktu tersebut menunjukkan keterkaitan langsung antara penolakan Penggugat terhadap pengosongan dan munculnya laporan pidana tersebut.

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



91. Bahwa dalam waktu yang relatif singkat setelah laporan tersebut dibuat, proses klarifikasi terhadap Penggugat berjalan secara cepat, yang ditandai dengan adanya beberapa kali panggilan berturut-turut dalam rentang waktu yang berdekatan.

92. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan tidak terdapat penghentian perkara (SP3).

93. Bahwa secara hukum acara, proses pidana memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap kebebasan bergerak dan kapasitas seseorang untuk menjalankan hak-hak keperdataannya secara optimal.

94. Bahwa dalam praktik peradilan, apabila seseorang berstatus tersangka atau dilakukan penahanan, maka fokus dan kemampuan orang tersebut untuk memperjuangkan hak-haknya dalam perkara perdata dapat terhambat secara faktual.

95. Bahwa oleh karena itu, keterkaitan waktu antara:

- penolakan pengosongan oleh Penggugat,
- tindakan pengosongan,
- dan segera muncul dan ditindaklanjuti laporan pidana terhadap Penggugat

merupakan fakta objektif yang relevan untuk dinilai oleh Majelis Hakim dalam melihat keseluruhan rangkaian peristiwa perkara a quo.

96. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat masih berada dalam posisi sebagai Terlapor dalam laporan pidana yang diajukan pada hari pengosongan tersebut, tanpa adanya pemberitahuan penghentian perkara. Dengan demikian, konsekuensi hukum dan reputasional dari laporan tersebut belum pernah benar-benar berakhir secara faktual.

I. TENTANG KONDISI PINTU UNIT DAN HILANGNYA KEUTUHAN TEMPAT KEJADIAN

97. Bahwa pada saat terjadinya tindakan pengosongan pada tanggal 2 Agustus 2025, pintu unit apartemen dalam keadaan terkunci dari dalam karena unit tersebut masih berada dalam penguasaan

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



Penggugat. Dalam proses pengosongan tersebut, pintu unit dibuka secara paksa sehingga mengakibatkan kerusakan pada bagian kunci serta rangka pintu.

98. Bahwa sebelum peristiwa pembukaan paksa tersebut terjadi, pintu unit berada dalam kondisi normal dan berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga kerusakan pada bagian kunci dan rangka pintu baru timbul setelah tindakan pembukaan paksa dilakukan pada saat peristiwa pengosongan tersebut.

99. Bahwa pada saat peristiwa pengosongan tersebut berlangsung, Penggugat juga merekam sebagian kejadian melalui video yang memperlihatkan beberapa pihak yang berada di depan pintu dan di dalam unit pada saat upaya pembukaan paksa dilakukan.

100. Bahwa rekaman tersebut akan diajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti dalam perkara ini.

101. Bahwa meskipun dalam rekaman tersebut sebagian pihak berupaya menutupi wajah mereka dengan tangan maupun telepon genggam, kondisi lain yang bersifat objektif—seperti jenis pakaian dan alas kaki yang digunakan—tetap terlihat dengan jelas dalam rekaman tersebut.

102. Bahwa dalam rekaman tersebut terlihat bahwa pihak-pihak tersebut menggunakan alas kaki berupa sandal terbuka dengan sol yang tipis dan lunak. Sementara itu, **pihak yang menggunakan sepatu dengan sol keras adalah aparat kepolisian yang berada di lokasi.**

103. Bahwa jenis alas kaki yang tipis dan lunak tersebut secara umum tidak memberikan permukaan keras yang memadai untuk menghasilkan benturan kuat terhadap pintu yang terkunci, sehingga kecil kemungkinannya kerusakan pada kunci dan rangka pintu terjadi akibat tendangan menggunakan alas kaki tersebut.

104. Bahwa di sisi lain, berdasarkan **Visum et Repertum** yang dibuat terhadap salah satu pihak yang berada di lokasi, ditemukan adanya **luka memar akibat benda tumpul pada bagian lengan atas**

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



dan lutut. Jenis luka tersebut secara wajar lebih konsisten dengan benturan menggunakan bagian tubuh, khususnya bahu atau badan, terhadap suatu permukaan keras.

105. Bahwa dari rekaman video yang dimiliki oleh Penggugat juga terlihat dengan jelas bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung, **Penggugat berada dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki (bertelanjang kaki).** Keadaan tersebut menunjukkan bahwa **secara fisik Penggugat tidak berada dalam posisi yang memungkinkan untuk melakukan benturan keras terhadap pintu unit maupun terhadap pihak lain.**

106. Bahwa dari rekaman video yang ada, tidak terdapat bagian yang memperlihatkan Penggugat melakukan gerakan mengangkat kaki hingga setinggi bahu ataupun melakukan gerakan menendang dengan kekuatan yang dapat menyebabkan kerusakan pada pintu unit maupun cedera.

107. Bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut, yaitu kerusakan yang terjadi pada pintu unit yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dan temuan **luka memar akibat benda tumpul pada bagian bahu dan lutut sebagaimana tercatat dalam Visum et Repertum,** maka secara wajar dapat diduga bahwa pintu unit dibuka secara paksa dengan menggunakan dorongan atau benturan tubuh, yang mengakibatkan kerusakan pada bagian kunci dan rangka pintu dan kerusakan pada pintu serta benturan yang menimbulkan luka tersebut bukan berasal dari tindakan Penggugat, melainkan berkaitan dengan tindakan pembukaan paksa pintu unit oleh pihak-pihak yang berada di depan pintu pada saat kejadian.

108. Bahwa kerusakan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari tindakan pembukaan paksa terhadap pintu unit yang sebelumnya berada dalam keadaan terkunci. Kondisi tersebut pada saat kejadian masih dapat diamati secara fisik sebagai bagian dari keadaan tempat kejadian perkara.

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



109. Bahwa segala kerusakan yang terjadi pada unit, termasuk pada pintu dan bagian lainnya, merupakan akibat langsung dari tindakan pembukaan paksa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di luar unit, yakni pihak para tergugat sendiri, sehingga tidak dapat dibebankan kepada Penggugat.

110. Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, di lokasi juga terdapat sejumlah aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hadir berdasarkan **Surat Perintah (Sprint)** resmi. Dalam situasi demikian, secara wajar tempat kejadian perkara seharusnya dipertahankan keutuhannya untuk memungkinkan pemeriksaan terhadap kondisi fisik yang timbul akibat peristiwa tersebut.

111. Bahwa namun demikian, tidak lama setelah peristiwa pengosongan tersebut, unit sengketa justru kembali dipersiapkan untuk kegiatan penyewaan kepada pihak lain, yang pada praktiknya mengharuskan dilakukannya perbaikan maupun penggantian terhadap bagian-bagian unit yang mengalami kerusakan, termasuk pintu dan perlengkapan kuncinya.

112. Bahwa akibat dari tindakan tersebut, kondisi fisik pintu unit yang mengalami kerusakan pada saat kejadian tidak lagi dapat diperiksa dalam keadaan aslinya, sehingga keutuhan keadaan tempat kejadian perkara yang berkaitan langsung dengan peristiwa pengosongan tersebut menjadi tidak lagi terjaga.

113. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai penanganan kondisi fisik tempat kejadian pada saat peristiwa berlangsung, khususnya pintu yang mengalami kerusakan akibat pembukaan paksa, tidak segera diamankan atau didokumentasikan secara memadai pada saat kejadian berlangsung, mengingat pada saat itu terdapat kehadiran aparat kepolisian di lokasi berdasarkan surat perintah resmi.

114. Bahwa keadaan tersebut semakin menegaskan bahwa tindakan pengosongan yang terjadi bukanlah pelaksanaan suatu proses eksekusi berdasarkan putusan pengadilan, melainkan suatu

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



tindakan pengambilalihan penguasaan yang terjadi di luar mekanisme
eksekusi perdata.

J. TENTANG PEMINDAHAN DAN PENGUASAAN BARANG TANPA HAK

115. Bahwa akibat pembobolan pintu dan pengambilalihan paksa tersebut, unit mengalami kerusakan fisik serta barang dan uang milik Penggugat hilang dan/atau dikuasai tanpa hak;

116. Bahwa setelah akses unit secara sepihak diblokir oleh Para Tergugat, dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam Turut Tergugat III mengirimkan surat yang pada pokoknya “menginstruksikan” Penggugat untuk mengambil sisa barang-barang milik Penggugat.

117. Bahwa faktanya, pada saat surat tersebut dikirimkan, barang-barang milik Penggugat sudah tidak lagi berada dalam unit dalam posisi dan kondisi semula, melainkan telah dipindahkan secara sepihak oleh Para Tergugat tanpa persetujuan dan tanpa kehadiran Penggugat.

118. Bahwa tindakan Para Tergugat yang secara aktif melakukan komunikasi, pengemasan, pemindahan, serta pengaturan atas barang-barang milik Penggugat menunjukkan adanya pengakuan de facto atas keberadaan hubungan hukum antara Para Pihak, sehingga tidak relevan apabila kemudian Para Tergugat berupaya meniadakan hubungan tersebut untuk kepentingan pembelaan.

119. Bahwa tindakan memindahkan, menguasai, dan menempatkan barang milik orang lain tanpa dasar hukum dan tanpa persetujuan pemiliknya merupakan bentuk penguasaan tanpa hak yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum

120. Bahwa selain laporan-laporan yang diajukan segera setelah peristiwa pengosongan, pada tanggal **21 Agustus 2025** Penggugat juga telah mengajukan **Laporan Polisi kepada Polrestabes Surabaya sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan / Pengaduan Masyarakat Nomor: STTLPM / 1330 / VIII /**

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



2025 / SPKT / POLRESTABES SURABAYA, terkait dugaan **tindak pidana penipuan** yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa pengambilalihan penguasaan unit serta penguasaan barang-barang milik Penggugat. Laporan tersebut didasarkan pada fakta bahwa tindakan yang terjadi tidak berdiri sebagai peristiwa tunggal, melainkan merupakan rangkaian tindakan yang melibatkan beberapa pihak yang secara terkoordinasi melakukan tekanan, pengosongan paksa, serta penguasaan barang milik Penggugat tanpa prosedur hukum yang sah.

121. Bahwa relevansi laporan pidana tersebut dalam perkara a quo **bukan untuk memindahkan pokok sengketa ke ranah pidana**, melainkan untuk menunjukkan bahwa sejak awal Penggugat memandang rangkaian peristiwa tersebut sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar kewajiban kontraktual, tetapi juga memiliki karakter penipuan dan pengambilalihan hak secara melawan hukum yang dilakukan secara terencana.

K. TENTANG TIDAK ADANYA BERITA ACARA, INVENTARIS / DAFTAR BARANG, MAUPUN BUKTI KEUTUHAN

122. Bahwa dalam proses pemindahan tersebut tidak pernah dibuat Berita Acara Serah Terima, tidak dibuat daftar inventaris, tidak dilakukan pencatatan rinci mengenai jumlah maupun kondisi barang, serta tidak pernah disertai dokumentasi foto atau video yang dapat diverifikasi.

123. Bahwa ketiadaan pencatatan dan dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa **tindakan Para Tergugat bukanlah tindakan pengamanan yang patut, melainkan tindakan sepihak yang menghilangkan kepastian hukum atas keberadaan dan kondisi barang-barang milik Penggugat.**

124. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Para Tergugat tidak pernah menyampaikan daftar rinci barang yang berada dalam penguasaannya, tidak pernah memberikan dokumentasi kondisi barang, dan tidak pernah memberikan jaminan keutuhan.

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



125. Bahwa oleh karena barang-barang milik Penggugat dipindahkan dan berada dalam penguasaan Para Tergugat tanpa persetujuan Penggugat serta tanpa prosedur inventarisasi yang layak, maka secara hukum Para Tergugat bertanggung jawab penuh atas setiap kehilangan maupun kerusakan yang terjadi sejak saat barang-barang tersebut dipindahkan secara sepihak dari unit yang disewa Penggugat.

L. TENTANG PENEMPATAN DI LOADING DOCK YANG TIDAK AMAN

126. Bahwa berdasarkan surat Turut Tergugat III sendiri, barang-barang tersebut ditempatkan di area Loading Dock gedung, yang merupakan bagian dari fasilitas dan area operasional yang berada di bawah penguasaan, pengelolaan, dan tanggung jawab Turut Tergugat IV sebagai manajemen gedung.

127. Bahwa setiap penggunaan area tersebut, termasuk untuk penempatan barang-barang hasil pengosongan unit, tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengelola gedung, karena area Loading Dock bukanlah ruang publik bebas, melainkan area internal yang akses dan pemanfaatannya berada dalam kendali sistem manajemen dan keamanan gedung.

128. Bahwa dengan demikian, penempatan barang-barang pribadi milik Penggugat di area tersebut tetap berada dalam lingkup tanggung jawab Turut Tergugat IV, terlepas dari ada atau tidaknya penugasan personel khusus untuk melakukan penjagaan secara langsung.

129. Bahwa menempatkan barang-barang pribadi milik Penggugat di area yang secara faktual terbuka dan tidak dijaga dengan memadai, namun tetap berada di bawah penguasaan manajemen gedung bukanlah tindakan pengamanan, melainkan tindakan yang secara nyata membuka risiko kehilangan, kerusakan, maupun pengambilan oleh pihak yang tidak berhak, sekaligus merupakan bentuk kelalaian serius dalam pengelolaan dan pengamanan barang yang secara sadar telah diizinkan untuk ditempatkan di dalam area yang menjadi kewenangannya.

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



130. Bahwa selain risiko kehilangan dan kerusakan, penempatan barang-barang pribadi milik Penggugat di area Loading Dock yang bersifat operasional dan dapat diakses oleh berbagai pihak juga secara objektif menciptakan eksposur publik atas kondisi pengosongan tersebut, sehingga menimbulkan konsekuensi sosial dan reputasional bagi Penggugat yang tidak dapat diabaikan.

131. Bahwa tindakan tersebut tidak hanya menunjukkan kelalaian serius dalam aspek pengamanan barang, tetapi juga memperlihatkan pengabaian terhadap kepentingan dan martabat Penggugat sebagai penghuni, dan setidaknya memenuhi unsur kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata.

M. TENTANG PENGUASAAN BARANG OLEH KUASA HUKUM PARA TERGUGAT

132. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan secara tertulis oleh Tergugat III, barang-barang milik Penggugat kemudian dinyatakan berada dalam penguasaan kuasa hukum Para Tergugat.

133. Bahwa penguasaan tersebut tidak didasarkan pada kesepakatan dengan Penggugat maupun pada putusan atau penetapan pengadilan yang memberikan kewenangan untuk menyimpan atau menahan barang milik pihak lain.

134. Bahwa dengan demikian, rangkaian penguasaan atas barang-barang tersebut tetap berada dalam lingkup kendali Para Tergugat dan pihak yang bertindak untuk kepentingan mereka.

N. TENTANG BARANG BERNILAI TINGGI

135. Bahwa di dalam unit terdapat barang bernilai tinggi berupa kalung berlian dan uang tunai, yang keberadaannya telah dicantumkan dalam daftar inventaris Penggugat.

136. Bahwa pemindahan dan penguasaan tanpa prosedur atas barang bernilai tinggi tersebut semakin menunjukkan kelalaian berat dan meningkatkan risiko kerugian materil yang signifikan.

O. TENTANG KOMERSIALISASI DAN UNJUST ENRICHMENT

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



137. Bahwa tidak lama setelah pengusiran tersebut, unit 03-27 secara aktif dan terbuka kembali dikomersialisasikan sebagai akomodasi sewa harian dengan tarif publik sekitar Rp 350.000 per malam.

138. Bahwa unit-unit apartemen dalam kawasan tersebut, termasuk unit sengketa, secara nyata dimanfaatkan untuk kegiatan penyewaan jangka pendek secara komersial, yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya.

139. Bahwa dengan adanya pemanfaatan unit secara komersial tersebut, pihak-pihak yang mengendalikan sistem operasional dan akses gedung memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalamnya.

140. Bahwa komersialisasi tersebut dilakukan sementara hubungan sewa Penggugat belum pernah diakhiri secara sah menurut hukum.

141. Bahwa komersialisasi tersebut menunjukkan bahwa pengambilalihan penguasaan unit tersebut bukanlah tindakan darurat atau insidental, melainkan bagian dari upaya untuk segera mengalihkan penggunaan unit kepada pihak lain.

142. Bahwa sekalipun Para Tergugat berusaha membuat dalih yang menyatakan komersialisasi merupakan hak pemilik, komersialisasi tersebut adalah tidak relevan sepanjang hubungan sewa-menyewa belum pernah diakhiri secara sah menurut hukum.

143. Bahwa hak kepemilikan tidak memberikan legitimasi untuk secara sepihak mengabaikan hubungan kontraktual yang masih berlaku.

144. Bahwa setiap manfaat ekonomi yang diperoleh dari unit tersebut sejak tanggal pengosongan sepihak merupakan manfaat yang diperoleh dari objek yang masih berada dalam sengketa dan masih terikat hubungan hukum dengan Penggugat.

145. Bahwa oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh tersebut patut dinilai sebagai perolehan manfaat tanpa dasar hukum yang sah.

146. Bahwa dengan demikian telah terjadi:

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



- Penguasaan tanpa hak,
- Wanprestasi,
- Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara,
- Perolehan manfaat ekonomi secara melawan hukum (unjust enrichment).

147. Bahwa negara hukum tidak memberikan ruang bagi pemilik untuk memperoleh keuntungan dari tindakan yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah.

148. Bahwa unit apartemen pada Anderson Tower secara peruntukan merupakan hunian vertikal dalam kawasan residensial.

149. Bahwa berdasarkan karakter perizinan dan tata guna bangunan, unit apartemen berbeda dengan bangunan yang secara khusus diperuntukkan sebagai hotel atau penginapan harian.

150. Bahwa Penggugat memahami bahwa kegiatan penyewaan harian yang menyerupai operasional penginapan pada suatu unit apartemen tunduk pada ketentuan perizinan dan perpajakan tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

151. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah memperoleh informasi mengenai adanya izin operasional penginapan harian atas unit tersebut.

152. Bahwa relevansi hal tersebut dalam perkara a quo bukan untuk memperdebatkan aspek administratif perizinan, melainkan untuk menunjukkan bahwa penguasaan unit oleh Para Tergugat tidak berhenti pada tindakan pengambilalihan semata, tetapi berlanjut pada pemanfaatan komersial yang menghasilkan keuntungan finansial secara langsung.

153. Bahwa oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dari penyewaan harian tersebut memiliki hubungan langsung dengan tindakan pengambilalihan penguasaan tanpa putusan pengadilan, dan keuntungan dari usaha tanpa izin, sehingga memenuhi unsur pengayaan tanpa dasar hukum yang sah.

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



P. TENTANG KEWAJIBAN MANAJEMEN

154. Bahwa tindakan pengosongan paksa tersebut tidak hanya dilakukan oleh Tergugat selaku pemilik unit, melainkan dilaksanakan secara aktif dengan bantuan dan keterlibatan langsung pihak pengelola gedung Apartemen Anderson Tower;

155. Bahwa pihak pengelola gedung menyediakan akses, tenaga keamanan (security), serta turut memfasilitasi proses pembobolan pintu unit dan pengeluaran barang-barang milik Penggugat;

156. Bahwa Turut Tergugat IV PT Pakuwon Jati Tbk memiliki kontrol faktual atas akses gedung, sistem keamanan, serta personel keamanan yang terlibat langsung dalam peristiwa pengosongan, sehingga keterlibatannya bukan bersifat pasif atau netral, melainkan merupakan penggunaan infrastruktur pengelolaan gedung untuk memungkinkan terjadinya pengambilalihan penguasaan unit tersebut.

157. Bahwa pemisahan peran antara pemilik unit, pengelola, maupun pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan apartemen tidak menghapus tanggung jawab pihak yang secara nyata mengendalikan sistem keamanan, akses, dan operasional gedung dalam peristiwa pengosongan tersebut.

158. Bahwa sebagai pengelola lingkungan hunian, pihak pengelola gedung memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta perlindungan terhadap setiap penghuni maupun pengguna unit di dalam lingkungan gedung.

159. Bahwa Turut Tergugat IV juga merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan kepada publik, sehingga setiap tindakan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan serta penggunaan kewenangan pengelolaan gedung memiliki implikasi terhadap prinsip **good corporate governance**, perlindungan konsumen, serta kepercayaan publik.

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Shy



160. Bahwa sebagai pengelola gedung dan perusahaan terbuka, Turut Tergugat IV berkewajiban menjalankan fungsi pengelolaan secara netral dan patuh hukum, sehingga penggunaan sistem keamanan untuk memfasilitasi pengosongan tanpa dasar putusan pengadilan merupakan penyimpangan dari kewenangan pengelolaan tersebut.

161. Bahwa keterlibatan aktif tersebut dibuktikan melalui rekaman video, dokumentasi foto, serta transkrip pernyataan petugas pengelola gedung yang akan diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan;

162. Bahwa dengan demikian, tindakan pengelola gedung merupakan perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri dan menimbulkan tanggung jawab tanggung renteng bersama Para Tergugat lainnya.

163. Bahwa pelaksanaan perintah dari pihak manapun tidak menghapus tanggung jawab hukum apabila perintah tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum.

Q. TENTANG SOMASI

164. Bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi tertanggal 9 Agustus 2025 dan 27 Oktober 2025, namun tidak pernah dipenuhi.

R. TENTANG KONFIGURASI KEKUATAN PARA PIHAK

165. Bahwa Penggugat adalah individu perseorangan yang mempertahankan penguasaan fisik atas satu unit hunian tempat tinggalnya.

166. Bahwa apabila dilihat secara kronologis, rangkaian peristiwa perkara a quo menunjukkan pola yang berkesinambungan, yaitu:

- munculnya tekanan untuk mengosongkan unit secara sepihak pada pertengahan Juli 2025;
- laporan pidana yang diajukan Penggugat kepada kepolisian pada tanggal 28 Juli 2025 dan pengaduan lanjutan pada tanggal 31 Juli 2025 terkait intimidasi serta perintangan akses terhadap unit;

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindakan pengosongan paksa yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2025 dengan melibatkan pihak yang mengklaim kepemilikan unit, personel keamanan gedung, serta aparat kepolisian;
- pemindahan dan penguasaan barang-barang milik Penggugat tanpa prosedur inventarisasi; serta
- munculnya laporan pidana terhadap Penggugat pada hari yang sama dengan peristiwa pengosongan tersebut.

167. Bahwa rangkaian waktu tersebut menunjukkan bahwa tindakan pengosongan tidak terjadi secara terpisah, melainkan merupakan bagian dari satu rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan terjadi dalam kurun waktu yang sangat berdekatan.

168. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2025 hadir secara bersamaan:

- Pihak yang mengklaim kepemilikan unit;
- Manajemen gedung;
- Personel keamanan internal gedung;
- Aparat kepolisian berseragam lengkap;
- Serta laporan pidana yang segera menyusul setelah penolakan pengosongan.

169. Konfigurasi tersebut memperlihatkan bahwa pada satu waktu yang sama Penggugat secara serentak berhadapan dengan klaim kepemilikan pribadi, manajemen gedung, sistem keamanan internal gedung, serta kehadiran aparat dari Polsek Lakarsantri di bawah struktur Polrestabes Surabaya, di dalam properti yang dikelola oleh PT Pakuwon Jati Tbk. Konfigurasi faktual tersebut relevan untuk dinilai dalam mengukur dampak peristiwa terhadap posisi hukum dan pribadi Penggugat.

170. Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pengosongan tidak terjadi dalam relasi dua pihak yang setara, melainkan dalam konfigurasi institusional yang melibatkan struktur keamanan dan pengelolaan gedung, serta aparat kepolisian.

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



171. Bahwa tindakan pengosongan serta pengambilalihan penguasaan unit dalam perkara a quo tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan maupun setidaknya persetujuan dari pihak-pihak yang memiliki kendali terhadap akses fisik, pengelolaan gedung, serta penggunaan unit tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang secara nyata memiliki peran, kewenangan, maupun manfaat langsung dari terjadinya pengambilalihan penguasaan unit, sehingga **gugatan a quo telah diajukan terhadap pihak-pihak yang tepat dan relevan** dalam rangka pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang terjadi.

172. Bahwa justru karena konfigurasi tersebut, legitimasi hukum tindakan pengosongan harus diperiksa secara ketat berdasarkan prinsip negara hukum dan due process of law.

S. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

173. Bahwa penggugat menegaskan bahwa tindakan Para Tergugat yang secara nyata menghalangi Penggugat untuk mengakses dan menggunakan unit yang disewa Penggugat sejak tanggal **2 Agustus 2025 hingga saat gugatan ini diajukan** merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, yang menyatakan bahwa:

“Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.”

174. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya perbuatan;
- Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Adanya kesalahan dari pelaku;
- Timbulnya kerugian;
- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



175. Bahwa dalam perkara a quo, seluruh unsur tersebut **telah terpenuhi secara nyata.**

176. Bahwa Para Tergugat secara sadar dan aktif telah melakukan tindakan penghalangan terhadap akses Penggugat ke unit yang seharusnya masih ada dalam penguasaan Penggugat, tanpa adanya dasar hukum yang sah maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

177. Bahwa tindakan pengambilalihan penguasaan unit tersebut bukan hanya merupakan peristiwa yang telah terjadi pada tanggal 2 Agustus 2025, melainkan merupakan keadaan melawan hukum yang **terus berlangsung hingga saat gugatan ini diajukan**, karena sejak saat itu Penggugat tetap dihalangi untuk mengakses dan menggunakan unit yang secara sah sebelumnya berada dalam penguasaannya.

178. Bahwa tindakan tersebut meliputi pembobolan akses unit, pengambilalihan penguasaan secara paksa, pemindahan serta penguasaan barang milik Penggugat tanpa dasar hukum, serta adanya keterlibatan pengelola gedung dan aparat kepolisian dalam proses tersebut.

179. Bahwa tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan hak sewa, hak tinggal, asas kepastian hukum, serta prinsip due process of law yang menjadi fondasi hukum perdata Indonesia.

180. Bahwa akibat langsung dari tindakan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil dalam jumlah yang sangat signifikan.

181. Bahwa walaupun antara Penggugat dan pihak yang mewakili pemilik unit terdapat hubungan perjanjian sewa-menyewa, tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini, termasuk tindakan kekerasan, perusakan, penguasaan barang tanpa hak, serta hilangnya barang dan uang milik Penggugat, telah melampaui ranah pelaksanaan maupun pengakhiran perjanjian dan memenuhi unsur

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

182. Bahwa oleh karena itu, keberadaan hubungan perjanjian antara para pihak tidak menghilangkan kemungkinan timbulnya tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila tindakan yang dilakukan melampaui batas pelaksanaan maupun pengakhiran perjanjian. Dalam praktik peradilan, tindakan seperti pembobolan akses hunian, pengusiran paksa tanpa putusan pengadilan, serta penguasaan barang milik pihak lain tanpa prosedur hukum merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sebagai perbuatan melawan hukum, terlepas dari ada atau tidaknya hubungan kontraktual antara para pihak.

183. Bahwa oleh karena itu, sengketa a quo bukan semata-mata merupakan sengketa wanprestasi, melainkan merupakan **Perbuatan Melawan Hukum yang berdiri sendiri**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

184. Temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa tindakan pengosongan paksa tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum** memperkuat bahwa tindakan Para Tergugat memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang 1menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

185. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat keraguan sedikitpun bahwa tindakan Para Tergugat telah memenuhi seluruh unsur **Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata**.

186. Bahwa selain itu, perkara a quo tidak semata-mata menyangkut hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat, melainkan juga menyangkut prinsip perlindungan hukum terhadap penghuni bangunan bertingkat.

187. Apabila tindakan penghalangan akses terhadap unit hunian dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



tetap, maka keadaan tersebut berpotensi menimbulkan preseden yang membahayakan kepastian hukum bagi para penghuni lainnya.

188. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk menegaskan bahwa setiap tindakan pengosongan, pengambilalihan penguasaan, ataupun pembatasan akses terhadap suatu unit hunian harus tunduk sepenuhnya pada mekanisme hukum yang sah.

T. DASAR TANGGUNG JAWAB PARA TERGUGAT

189. Bahwa berdasarkan sistem administrasi pengelolaan gedung, akun pembayaran utilitas unit tercatat atas nama “Teh Charming Tehnadi”, yang menunjukkan adanya keterkaitan langsung dan kontrol hukum Tergugat atas unit sengketa.

190. Bahwa berdasarkan hukum harta bersama dalam perkawinan, setiap harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi bagian dari harta bersama kecuali dibuktikan sebaliknya;

191. Bahwa oleh karena itu, Turut Tergugat I patut untuk turut dimintakan pertanggungjawaban sebatas pada harta bersama.

U. DAMPAK PERBUATAN PARA TERGUGAT

192. Bahwa tindakan Para Tergugat yang melakukan pengosongan paksa serta menutup akses Penggugat terhadap unit yang disewanya di Anderson Tower Pakuwon Mall Residence telah menimbulkan dampak yang luas dan berkelanjutan bagi Penggugat.

193. Bahwa sejak tanggal 2 Agustus 2025 hingga saat gugatan ini diajukan, Penggugat secara faktual tidak dapat mengakses maupun menggunakan unit tersebut. Situasi tersebut menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata, sekaligus tekanan psikologis yang berkelanjutan karena Penggugat kehilangan kontrol atas properti yang secara sah dalam penguasaannya.

194. Bahwa setiap potensi kerugian yang diklaim oleh Para Tergugat atas tidak dapat digunakannya unit tersebut merupakan akibat dari tindakan Para Tergugat sendiri dalam melakukan pengosongan secara melawan hukum, sehingga tidak dapat dialihkan sebagai tanggung jawab Penggugat.

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



195. Bahwa lebih jauh lagi, tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya putusan atau perintah pengadilan, serta bahkan telah menjadi perhatian dan objek pemeriksaan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dalam temuannya menyatakan bahwa tindakan pengosongan paksa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

196. Bahwa dengan demikian, kerugian yang dialami Penggugat bukan hanya bersifat finansial, melainkan juga menyangkut pelanggaran terhadap rasa aman, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak tinggal yang dijamin oleh hukum.

197. Oleh karena itu, gugatan ini diajukan bukan semata-mata untuk memperdebatkan hubungan kontraktual antara para pihak, melainkan untuk memulihkan kembali keadaan hukum dan penguasaan yang seharusnya berlaku sebelum terjadinya pengambilalihan penguasaan unit secara sepihak tanpa dasar kewenangan eksekusi dari pengadilan.

III. KERUGIAN PENGUGAT

A. KERUGIAN MATERIL

1. KEHILANGAN HAK TINGGAL DAN PEMANFAATAN UNIT (LOSS OF USE)

- 1.** Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa-Menyewa tertanggal 1 Juni 2025, Penggugat memiliki hak yang sah untuk menempati dan memanfaatkan Unit Apartemen Anderson Tower 03-27 dengan nilai sewa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan.
- 2.** Bahwa sejak tanggal 2 Agustus 2025 Para Tergugat secara sepihak telah mengambil alih penguasaan unit dan menghalangi akses Penggugat tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 3.** Bahwa tindakan tersebut menyebabkan Penggugat kehilangan hak penggunaan dan penguasaan atas tempat tinggal yang secara sah berada dalam penguasaan Penggugat.

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Shy



4. Bahwa kehilangan hak penggunaan tempat tinggal merupakan kerugian nyata yang terus berlangsung sejak tanggal pengosongan paksa hingga saat gugatan ini diajukan.

5. Bahwa sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama kurang lebih **7 (tujuh) bulan**, sehingga kerugian kehilangan manfaat penggunaan unit sekurang-kurangnya adalah:

Rp 5.000.000 × 7 bulan
= Rp 35.000.000

6. Bahwa kerugian tersebut akan terus bertambah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. KEUNTUNGAN KOMERSIAL TANPA HAK (UNJUST ENRICHMENT)

7. Bahwa setelah melakukan pengosongan paksa terhadap Penggugat, Para Tergugat secara aktif kembali mengkomersialisasikan unit tersebut sebagai akomodasi sewa harian dengan tarif publik sekitar **Rp 350.000 per malam**.

8. Bahwa tindakan tersebut dilakukan sementara hubungan sewa-menyewa dengan Penggugat belum pernah diakhiri secara sah menurut hukum.

9. Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah memperoleh manfaat ekonomi dari objek yang masih berada dalam sengketa serta masih terikat hubungan hukum dengan Penggugat.

10. Bahwa keuntungan ekonomi tersebut secara hukum merupakan **perolehan manfaat tanpa dasar hukum yang sah** yang timbul sebagai akibat langsung dari tindakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat.

11. Bahwa apabila dihitung secara konservatif dengan asumsi tingkat hunian rata-rata **20 malam per bulan**, maka pendapatan yang diperoleh dari unit tersebut adalah:

Rp 350.000 × 20 malam × 7 bulan
= Rp 49.000.000

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



12. Bahwa kerugian tersebut akan terus bertambah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

13. Bahwa seluruh keuntungan tersebut secara hukum patut untuk dikembalikan kepada Penggugat karena diperoleh dari penguasaan objek secara melawan hukum.

3. KERUSAKAN UNIT AKIBAT PEMBOBOLAN

14. Bahwa tindakan pengosongan paksa dilakukan dengan cara pembobolan dan/atau perusakan akses masuk ke dalam unit.

15. Bahwa tindakan tersebut telah menimbulkan kerusakan fisik pada unit yang pada saat kejadian berada dalam penguasaan Penggugat.

16. Bahwa kerusakan tersebut sekurang-kurangnya meliputi kerusakan pada pintu, kunci, serta bagian akses masuk lainnya.

17. Bahwa kerugian akibat kerusakan tersebut diperkirakan sekurang-kurangnya sebesar: **Rp 15.000.000** atau jumlah lain yang akan dibuktikan dalam persidangan.

4. KEHILANGAN DAN/ATAU PENGUASAAN BARANG PRIBADI TANPA HAK

18. Bahwa dalam unit terdapat berbagai barang milik Penggugat yang dipindahkan secara sepihak oleh Para Tergugat tanpa persetujuan Penggugat dan tanpa kehadiran Penggugat.

19. Bahwa dalam proses pemindahan tersebut tidak pernah dibuat berita acara serah terima, tidak dibuat daftar inventaris, serta tidak dilakukan dokumentasi yang memadai mengenai jumlah maupun kondisi barang.

20. Bahwa barang-barang tersebut kemudian ditempatkan di area **loading dock** yang bersifat terbuka dan tidak berada dalam pengawasan khusus.

21. Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dinyatakan berada dalam penguasaan kuasa hukum Para Tergugat tanpa dasar hukum yang sah.

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Shy



22. Bahwa akibat tindakan tersebut terdapat risiko kehilangan, kerusakan, maupun penguasaan tanpa hak terhadap barang-barang milik Penggugat.

23. Bahwa di antara barang-barang tersebut terdapat pula barang bernilai tinggi berupa kalung berlian dan uang tunai, yang keberadaannya tercantum dalam daftar inventaris Penggugat.

24. Bahwa oleh karena barang-barang tersebut dipindahkan dan berada dalam penguasaan Para Tergugat tanpa persetujuan Penggugat serta tanpa prosedur inventarisasi yang layak, maka secara hukum Para Tergugat bertanggung jawab penuh atas setiap kehilangan maupun kerusakan yang terjadi sejak saat barang-barang tersebut dipindahkan dari unit yang disewa Penggugat.

25. Bahwa nilai kerugian akibat kehilangan dan/atau penguasaan barang pribadi tersebut diperkirakan sekurang-kurangnya sebesar:

Rp 200.000.000

atau jumlah lain yang akan dibuktikan dalam persidangan.

5. TOTAL KERUGIAN MATERIL

26. Berdasarkan perhitungan sementara di atas, total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sekurang-kurangnya adalah:

Loss of use unit	:	Rp	35.000.000
Unjust enrichment	:	Rp	49.000.000
Kerusakan unit	:	Rp	15.000.000
Kehilangan barang : Rp 200.000.000			
Total kerugian materil		sementara:	

Rp 299.000.000

27. Bahwa jumlah tersebut masih dapat bertambah sesuai dengan fakta dan pembuktian yang terungkap dalam persidangan.

28. Bahwa tindakan Para Tergugat tidak hanya menimbulkan kerugian yang bersifat sesaat, melainkan merupakan **perbuatan melawan hukum yang berlangsung terus menerus (*continuing unlawful act*)** sejak tanggal 2 Agustus 2025 hingga saat gugatan ini diajukan.

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



29. Bahwa selama periode tersebut, Penggugat secara efektif kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan, serta memperoleh manfaat ekonomi dari unit tersebut.

30. Oleh karena itu, kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak dapat dipandang sebagai kerugian yang bersifat satu kali kejadian, melainkan sebagai kerugian yang **terus bertambah seiring berjalannya waktu** (*continuing loss*) selama Penggugat tetap kehilangan penguasaan atas unit tersebut dan penguasaan unit oleh Para Tergugat tetap berlangsung.

B. KERUGIAN IMMATERIIL

31. Bahwa tindakan pengusiran paksa, pengambilalihan penguasaan unit, serta penguasaan barang milik Penggugat tanpa dasar hukum telah menimbulkan penderitaan immateril yang serius bagi Penggugat.

32. Kerugian tersebut tidak hanya berupa ketidaknyamanan semata, tetapi mencakup gangguan terhadap keamanan pribadi, kehormatan, kepastian hukum, serta martabat Penggugat sebagai pemilik sah dari barang-barang yang berada di dalam unit tersebut.

33. Kerugian immateril yang timbul dalam perkara a quo tidak semata-mata berasal dari hilangnya penguasaan atas satu unit hunian, melainkan dari rangkaian tindakan yang terjadi secara simultan dan terstruktur, yang melibatkan kekuatan privat serta institusional terhadap satu individu yang tidak berada dalam posisi kapasitas yang setara.

34. Bahwa kerugian immateril tersebut antara lain meliputi:

1. TEKANAN PSIKOLOGIS DAN PENDERITAAN MENTAL

35. Bahwa tindakan pengusiran paksa yang dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar hukum telah menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi Penggugat, termasuk rasa takut, kecemasan, dan perasaan tidak aman terhadap perlindungan hukum atas tempat tinggalnya.

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



36. Bahwa tekanan psikologis tersebut merupakan konsekuensi langsung dari tindakan sewenang-wenang Para Tergugat yang secara nyata mengabaikan mekanisme hukum yang berlaku.

37. Bahwa tindakan pengosongan paksa tersebut tidak terjadi dalam ruang privat yang tertutup, melainkan terjadi di lingkungan hunian bertingkat yang dikelola secara profesional dan berada di bawah pengawasan sistem keamanan gedung. Proses pengosongan yang melibatkan petugas keamanan, pembobolan akses unit, serta pemindahan barang-barang pribadi Penggugat berlangsung dalam lingkungan yang dapat disaksikan oleh penghuni lain maupun staf pengelola gedung.

38. Bahwa keadaan tersebut secara nyata memperbesar dampak psikologis yang dialami Penggugat karena tindakan yang seharusnya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengadilan justru dilakukan secara terbuka dalam lingkungan tempat tinggal Penggugat sendiri, sehingga menimbulkan rasa dipermalukan, kehilangan martabat, serta tekanan mental yang jauh lebih berat dibandingkan sengketa perdata biasa antara penyewa dan pemilik unit.

39. Bahwa kerugian tersebut secara patut dan wajar tidak dapat dinilai kurang dari **Rp 5.000.000.000. (lima miliar rupiah)**

2. PELANGGARAN TERHADAP MARTABAT DAN KEHORMATAN PENGGUGAT

40. Bahwa tindakan pengosongan paksa yang dilakukan tanpa putusan pengadilan telah merendahkan martabat Penggugat serta menimbulkan perlakuan yang tidak patut terhadap Penggugat sebagai individu yang memiliki hak hukum atas penguasaan unit tersebut.

41. Bahwa tindakan tersebut menunjukkan perlakuan sewenang-wenang yang tidak menghormati hak-hak dasar Penggugat sebagai subjek hukum.

42. Bahwa kerugian tersebut secara patut tidak dapat dinilai kurang dari **Rp 5.000.000.000. (lima miliar rupiah)**

3. HILANGNYA KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



43. Bahwa tindakan Para Tergugat yang secara sepihak melakukan pengambilalihan penguasaan unit tanpa melalui mekanisme pengadilan telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat.

44. Bahwa keadaan tersebut menyebabkan Penggugat kehilangan kepercayaan terhadap perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai pihak yang secara sah menguasai unit berdasarkan perjanjian sewa.

45. Bahwa kerugian tersebut secara patut tidak dapat dinilai kurang dari **Rp 5.000.000.000. (lima miliar rupiah)**

4. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG BERSIFAT BERKELANJUTAN

46. Bahwa sejak tanggal **2 Agustus 2025 hingga saat gugatan ini diajukan**, Penggugat secara terus menerus dihalangi untuk mengakses dan menguasai unit yang secara hukum masih berada dalam hubungan sewa-menyewa.

47. Bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak bersifat sesaat, melainkan merupakan **perbuatan melawan hukum yang terus berlangsung (continuing unlawful act)**.

48. Bahwa keadaan tersebut secara terus menerus memperpanjang penderitaan psikologis dan ketidakpastian hukum yang dialami oleh Penggugat.

49. Bahwa kerugian tersebut secara patut tidak dapat dinilai kurang dari **Rp 5.000.000.000. (lima miliar rupiah)**

5. KERUGIAN REPUTASI DAN NAMA BAIK

50. Bahwa tindakan pengusiran paksa yang dilakukan dengan melibatkan aparat keamanan serta pengelola gedung telah menimbulkan kesan seolah-olah Penggugat melakukan pelanggaran, padahal tindakan tersebut sepenuhnya dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.

51. Bahwa keadaan tersebut telah mencederai nama baik dan reputasi Penggugat.

52. Bahwa kerugian tersebut secara patut tidak dapat dinilai kurang dari **Rp 5.000.000.000. (lima miliar rupiah)**

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



6. PENYALAHGUNAAN STRUKTUR KEWENANGAN OLEH PENGELOLA GEDUNG

53. Bahwa tindakan pengosongan paksa terhadap Penggugat tidak hanya melibatkan individu pemilik unit, tetapi juga difasilitasi oleh sistem keamanan dan manajemen gedung yang berada di bawah kendali Turut Tergugat IV selaku pengelola Apartemen Anderson Tower.

54. Bahwa pengelola gedung memiliki posisi struktural yang memberikan kewenangan atas pengaturan akses, pengawasan keamanan, serta pengelolaan area bersama dalam lingkungan gedung bertingkat.

55. Bahwa kewenangan tersebut seharusnya digunakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan seluruh penghuni, bukan untuk memfasilitasi tindakan pengambilalihan paksa tanpa dasar hukum.

56. Bahwa apabila kewenangan struktural tersebut digunakan untuk membantu tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka perbuatan tersebut tidak hanya merugikan individu Penggugat, tetapi juga mencederai prinsip kepastian hukum dalam lingkungan hunian bersama.

57. Bahwa oleh karena itu, kerugian immateril yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan struktural tersebut secara patut dan wajar tidak dapat dinilai kurang dari:

Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

7. PELANGGARAN TERHADAP RASA AMAN ATAS TEMPAT TINGGAL

58. Bahwa unit apartemen yang disewa oleh Penggugat merupakan tempat tinggal yang secara sah dikuasai oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Sewa-Menyewa.

59. Bahwa tindakan pengosongan paksa yang dilakukan tanpa dasar putusan pengadilan telah secara langsung menghilangkan rasa aman Penggugat atas tempat tinggalnya.

60. Bahwa tindakan tersebut tidak hanya mengakibatkan hilangnya penguasaan fisik atas unit, tetapi juga menimbulkan perasaan tidak

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



aman serta ketidakpastian terhadap perlindungan hukum atas tempat tinggal yang secara sah digunakan oleh Penggugat.

61. Bahwa perlindungan terhadap rasa aman atas tempat tinggal merupakan bagian dari perlindungan terhadap martabat dan kehidupan pribadi seseorang.

62. Bahwa oleh karena itu kerugian immateril yang timbul akibat hilangnya rasa aman tersebut secara patut dan wajar tidak dapat dinilai kurang dari:

Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

8. TOTAL KERUGIAN IMMATERIIL

63. Bahwa perlu pula dipahami bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat bukan merupakan peristiwa yang terjadi satu kali dan selesai pada saat tindakan pengosongan dilakukan.

64. Bahwa tindakan pengusiran paksa tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan sesaat, melainkan merupakan pelanggaran yang berlangsung terus-menerus karena sejak tanggal 2 Agustus 2025 hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat tetap kehilangan akses terhadap tempat tinggalnya sendiri.

65. Bahwa sejak tanggal 2 Agustus 2025 hingga saat gugatan ini diajukan, Penggugat secara terus-menerus berada dalam keadaan kehilangan kendali atas unit tempat tinggalnya sendiri di Anderson Tower Pakuwon Mall Residence.

66. Bahwa setiap hari Penggugat harus menghadapi ketidakpastian hukum, tekanan psikologis, serta hilangnya rasa aman terhadap hak hunian yang secara sah dimilikinya. Dengan demikian, kerugian immateriil tersebut bersifat **berkelanjutan (continuing harm)** dan tidak dapat dipandang sebagai kerugian yang terjadi hanya pada satu titik waktu.

67. Bahwa apabila kerugian immateriil yang bersifat berkelanjutan tersebut dipandang secara proporsional selama periode sejak 2 Agustus 2025 hingga saat gugatan ini diajukan, yaitu sekitar tujuh bulan lamanya, maka dampak psikologis dan ketidakpastian hukum

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



yang dialami Penggugat tidak dapat dinilai sebagai kerugian yang kecil atau seketika.

68. Bahwa Hak hunian atas suatu properti bukan sekadar nilai ekonomi semata, melainkan juga merupakan bagian dari kepastian hukum dan rasa aman yang dijamin oleh hukum perdata.

69. Bahwa ketika seorang penyewa yang sah justru kehilangan akses terhadap huniannya sendiri akibat tindakan pengosongan yang dilakukan tanpa putusan pengadilan, maka pelanggaran yang terjadi tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga menyentuh aspek mendasar dari perlindungan hak warga negara terhadap hak hunian yang sah.

70. Bahwa tindakan tersebut juga memperlihatkan adanya ketimpangan kekuatan antara individu penghuni dengan entitas pengelola gedung yang memiliki sumber daya, sistem keamanan, serta kontrol administratif atas akses unit apartemen. Dalam keadaan demikian, tindakan pengosongan paksa yang dilakukan tanpa mekanisme hukum yang sah tidak hanya melanggar hukum perdata, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang jauh lebih berat bagi Penggugat sebagai individu yang berhadapan dengan struktur korporasi yang besar.

71. Perlu pula dipertimbangkan bahwa perbuatan yang merugikan Penggugat tersebut terjadi dalam konteks pengelolaan kawasan hunian bertingkat yang dikelola oleh perusahaan publik berskala internasional, yaitu PT Pakuwon Jati Tbk.

72. Sebagai perusahaan terbuka yang mengelola berbagai properti hunian dan komersial yang dihuni oleh masyarakat luas, standar kehati-hatian, kepatuhan hukum, serta penghormatan terhadap hak penghuni seharusnya dijunjung secara tinggi.

73. Oleh karena itu, ketika tindakan yang secara faktual berujung pada pengosongan paksa tanpa perintah pengadilan justru terjadi dalam lingkungan pengelolaan yang berada di bawah struktur perusahaan tersebut, maka dampak psikologis dan reputasional yang

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



dialami oleh Penggugat menjadi jauh lebih berat, karena tindakan tersebut terjadi dalam konteks relasi antara individu pemilik unit dengan entitas korporasi yang memiliki sumber daya, struktur organisasi, dan kendali operasional yang jauh lebih besar.

74. Bahwa kerugian immateril yang timbul akibat tindakan pengusiran paksa, perampasan penguasaan tempat tinggal, serta perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan secara terbuka di lingkungan hunian bertingkat tidak dapat dinilai secara matematis semata, namun dalam praktik peradilan perdata kerugian semacam ini lazim diberikan dalam jumlah yang signifikan guna mencerminkan beratnya pelanggaran terhadap rasa aman, martabat, serta hak atas tempat tinggal yang layak.

75. Bahwa dalam perkara a quo, tindakan pengosongan paksa dilakukan tanpa putusan pengadilan, melibatkan aparat keamanan gedung, serta mengakibatkan hilangnya akses Penggugat terhadap tempat tinggal dan barang-barang pribadinya untuk jangka waktu yang panjang, sehingga kerugian immateril yang timbul secara wajar berada dalam **kisaran puluhan miliar rupiah**.

76. Bahwa oleh karena itu, dengan mempertimbangkan beratnya pelanggaran hukum yang terjadi, lamanya penderitaan yang dialami Penggugat, serta keterlibatan berbagai pihak termasuk pengelola gedung dalam tindakan tersebut, maka kerugian immateril yang patut dan adil untuk diberikan kepada Penggugat dalam perkara ini tidak dapat dinilai kurang dari

Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar rupiah).

C. TOTAL TUNTUTAN KERUGIAN

77. Dengan demikian total kerugian yang dialami Penggugat sekurang-kurangnya adalah:

Kerugian	Materil	:	Rp	299.000.000
Kerugian Immateril : Rp 45.000.000.000				

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Shy



Total keseluruhan kerugian: **Rp 45.299.000.000 (empat puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)**

atau jumlah lain yang menurut Majelis Hakim dianggap adil dan patut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

D. PENEGASAN

78. Perlu ditegaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi yang dapat dihitung secara langsung, namun juga mencakup kerugian yang bersifat berkelanjutan akibat hilangnya hak Penggugat untuk menguasai dan memanfaatkan hunian.

79. Bahwa selama lebih dari enam bulan sejak tanggal 2 Agustus 2025 hingga saat gugatan ini diajukan, Penggugat secara nyata telah kehilangan seluruh manfaat ekonomi dari unit tersebut, serta mengalami tekanan psikologis, ketidakpastian hukum, dan kerugian reputasi yang tidak dapat diukur secara sederhana.

80. Bahwa pemulihan kerugian immateriil dalam perkara a quo tidak hanya berkaitan dengan kompensasi finansial, tetapi juga dengan pemulihan nama baik serta martabat Penggugat sebagai penyewa sah dari unit yang disengketakan.

81. Oleh karena itu, penyampaian permintaan maaf secara terbuka merupakan bentuk pemulihan yang proporsional untuk mengembalikan kehormatan serta kepastian hukum bagi Penggugat.

82. Bahwa perkara a quo tidak hanya menyangkut sengketa antara individu mengenai hubungan sewa-menyewa, melainkan juga menyangkut tata kelola pengelolaan hunian bertingkat serta batas kewenangan pengelola gedung dalam menggunakan sistem keamanan dan pengendalian akses yang berada di bawah penguasaannya.

83. Bahwa penghuni dan penyewa unit dalam suatu gedung bertingkat secara wajar menaruh kepercayaan kepada pengelola gedung untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta kepastian hukum dalam lingkungan hunian bersama.

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



84. Bahwa apabila kewenangan tersebut digunakan untuk memfasilitasi tindakan pengosongan paksa tanpa dasar putusan pengadilan, maka hal tersebut tidak hanya merugikan Penggugat secara pribadi, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip perlindungan hukum bagi seluruh penghuni yang bergantung pada sistem pengelolaan gedung tersebut.

85. Bahwa oleh karena itu, penilaian terhadap tindakan Para Tergugat dalam perkara ini juga berkaitan dengan pentingnya memastikan bahwa kewenangan pengelolaan gedung tidak digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi tindakan yang bertentangan dengan hukum.

86. Bahwa penilaian atas besaran kerugian immateriil dalam perkara a quo karenanya tidak dapat dilepaskan dari sifat dan konfigurasi tindakan yang terjadi, serta dari keberlanjutan dampaknya terhadap posisi hukum Penggugat hingga saat gugatan ini diajukan.

87. Oleh karena itu, adalah wajar dan patut apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi dalam jumlah yang signifikan guna memulihkan keadilan bagi Penggugat serta memberikan efek jera agar tindakan serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

Berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa Penggugat pada saat peristiwa tanggal 2 Agustus 2025 masih berada dalam penguasaan yang sah atas Unit Apartemen Anderson Tower 03-27 berdasarkan perjanjian sewa-menyewa yang tidak pernah diakhiri secara sah menurut hukum. Namun demikian, tanpa adanya putusan atau perintah eksekusi dari pengadilan yang berwenang, Para Tergugat telah melakukan tindakan pengosongan secara sepihak yang disertai dengan pembukaan paksa pintu unit serta penghalangan akses Penggugat terhadap unit yang disewanya. Tindakan tersebut tidak hanya mengakibatkan hilangnya penguasaan Penggugat atas unit tersebut, tetapi juga menimbulkan kerugian yang berkelanjutan bagi Penggugat, terlebih ketika unit yang penguasaannya telah diambil alih tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan komersial oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, demi menjamin

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



kepastian hukum serta pemulihan hak Penggugat sebagai penyewa yang sah, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum melalui putusan sebagaimana dimohonkan dalam petitum di bawah ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan dasar hukum yang telah disampaikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun yang menghambat hak Penggugat untuk menempuh upaya hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan perubahan status penguasaan maupun penggunaan terhadap unit apartemen Anderson Tower 03-27 sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan penyewaan, pengalihan penggunaan, maupun pemanfaatan komersial lainnya atas unit apartemen Anderson Tower 03-27 sampai perkara ini diputus secara berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak mengalihkan, memindahtangankan, menjaminkan, atau membebani hak apapun atas unit apartemen Anderson Tower 03-27 kepada pihak manapun sampai perkara ini diputus secara berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa permohonan provisi tersebut diajukan untuk mencegah kerugian yang semakin besar serta untuk menjaga agar objek sengketa tidak dimanfaatkan oleh pihak yang memperoleh penguasaan melalui tindakan yang dipersengketakan dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



6. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

A. STATUS HUKUM DAN KEABSAHAN PERJANJIAN

7. Menyatakan bahwa Penggugat adalah penyewa sah dan berhak sepenuhnya untuk menguasai, mengakses, dan menggunakan unit yang disewa tanpa hambatan dari pihak manapun.
8. Menyatakan bahwa Perjanjian Sewa-Menyewa tertanggal 1 Juni 2025 tidak pernah diakhiri secara sah menurut hukum.

B. FAKTA PERISTIWA PENGOSONGAN DAN PEMBUKAAN PAKSA PINTU

9. Menyatakan bahwa pembukaan pintu Unit Apartemen Anderson Tower 03-27 pada tanggal 2 Agustus 2025 dilakukan secara paksa terhadap pintu yang berada dalam keadaan terkunci.
10. Menyatakan bahwa pembukaan pintu unit pada tanggal 2 Agustus 2025 dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di luar unit terhadap pintu yang berada dalam keadaan terkunci dari dalam.
11. Menyatakan bahwa pada saat peristiwa pembukaan paksa pintu terjadi, Unit Apartemen Anderson Tower 03-27 masih berada dalam penguasaan Penggugat.
12. Menyatakan bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung Penggugat berada dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki.
13. **Menyatakan bahwa tidak terdapat bukti bahwa Penggugat melakukan tindakan kekerasan terhadap pihak lain dalam peristiwa pembukaan paksa pintu unit pada tanggal 2 Agustus 2025.**
14. Menyatakan bahwa kondisi fisik unit yang mengalami kerusakan akibat pembukaan paksa telah diubah atau diperbaiki setelah peristiwa pengosongan sehingga keutuhan keadaan tempat kejadian tidak lagi terjaga.
15. Menyatakan bahwa kondisi fisik pintu unit yang mengalami kerusakan tidak lagi dapat diperiksa dalam keadaan aslinya setelah dilakukan perbaikan terhadap unit.

Hal. 48 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



16. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan dokumentasi, laporan teknis, atau catatan pekerjaan yang berkaitan dengan perbaikan atau penggantian pintu unit setelah peristiwa tanggal 2 Agustus 2025.

C. STATUS PENGOSONGAN DAN KETIADAAN PUTUSAN PENGADILAN

17. Menyatakan bahwa tindakan pengosongan Unit Apartemen Anderson Tower 03-27 dilakukan tanpa adanya perintah eksekusi dari pengadilan yang berwenang.

18. Menyatakan bahwa tindakan pengosongan unit hunian dalam suatu gedung bertingkat tanpa adanya putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, tidak dapat difasilitasi oleh pengelola gedung, dan tidak dapat dibenarkan dalam sistem pengelolaan hunian bertingkat.

19. Menyatakan bahwa peristiwa pembukaan paksa pintu unit terjadi dalam rangka tindakan pengosongan yang tidak didasarkan pada putusan atau perintah eksekusi dari pengadilan.

D. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

20. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

21. Menyatakan bahwa keterlibatan sistem keamanan dan pengendalian akses gedung dalam peristiwa pengosongan menunjukkan adanya peran aktif dalam tindakan tersebut.

22. Menyatakan bahwa tindakan pembukaan paksa pintu unit tanpa adanya perintah eksekusi dari pengadilan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat.

23. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menghalangi Penggugat untuk mengakses dan menggunakan unit di bawah penguasaan Penggugat sejak tanggal 2 Agustus 2025 adalah tidak sah dan melanggar hukum.

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



24. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bertahap dan terencana untuk mengambil alih penguasaan unit secara melawan hukum.

25. Menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang bertindak atas perintah, koordinasi, atau sepengetahuan Para Tergugat dalam rangka pengosongan unit tersebut merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat.

E. PENGGUNAAN KEKUATAN DAN INTIMIDASI

26. Menyatakan bahwa tindakan pengosongan dilakukan dengan penggunaan kekuatan fisik oleh personel keamanan gedung terhadap Penggugat tanpa dasar hukum yang sah.

27. Menyatakan bahwa tindakan pendorongan secara fisik terhadap Penggugat dalam proses pengosongan merupakan tindakan yang melanggar hak atas rasa aman dan perlindungan hukum.

28. Menyatakan bahwa tindakan pengosongan yang disertai dengan penggunaan kekuatan fisik terhadap Penggugat merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan martabat pribadi.

29. Menyatakan bahwa tindakan tekanan, intimidasi, dan permintaan pengosongan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebelum adanya putusan pengadilan merupakan bentuk pemaksaan yang melanggar hukum.

F. PENGGUNAAN APARAT KEPOLISIAN

30. Menyatakan bahwa kehadiran aparat kepolisian berdasarkan Surat Perintah Pendampingan tidak memberikan kewenangan kepada Para Tergugat untuk melakukan pengosongan atau pengambilalihan penguasaan unit tanpa adanya putusan atau penetapan pengadilan.

31. Menyatakan bahwa penggunaan kehadiran aparat kepolisian oleh Para Tergugat dalam proses pengosongan tanpa dasar putusan pengadilan merupakan tindakan yang menimbulkan kesan seolah-olah memiliki dasar hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum.

G. KETERLIBATAN PARA PIHAK

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



32. Menyatakan Turut Tergugat I turut bertanggung jawab sebatas harta bersama.
33. Menyatakan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut sesuai peran dan keterlibatannya.

H. KETERLIBATAN PENGELOLA GEDUNG

34. Menyatakan bahwa Turut Tergugat IV PT Pakuwon Jati Tbk telah menggunakan sistem keamanan gedung yang berada di bawah pengelolaannya untuk membatasi dan/atau menghalangi akses Penggugat terhadap unit yang disewa Penggugat.
35. Menyatakan bahwa Turut Tergugat IV PT Pakuwon Jati Tbk telah turut serta memfasilitasi tindakan pengosongan atau penghalangan penguasaan unit yang disewa Penggugat tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
36. Menyatakan bahwa Turut Tergugat IV PT Pakuwon Jati Tbk telah menyalahgunakan fungsi pengelolaan dan keamanan gedung dalam memfasilitasi tindakan pengosongan unit tanpa dasar putusan pengadilan.
37. Menyatakan bahwa keterlibatan Turut Tergugat IV PT Pakuwon Jati Tbk dalam proses pengosongan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
38. Menyatakan bahwa Turut Tergugat IV PT Pakuwon Jati Tbk melalui sistem keamanan dan personel pengelola gedung secara aktif telah melakukan atau turut serta melakukan tindakan pengosongan paksa terhadap unit hunian tanpa dasar putusan pengadilan.
39. Menyatakan bahwa penggunaan sistem keamanan gedung, personel keamanan, serta fasilitas pengelolaan oleh Turut Tergugat IV untuk melakukan pengosongan paksa terhadap penghuni tanpa putusan pengadilan merupakan penyalahgunaan kewenangan pengelolaan gedung.
40. Menyatakan bahwa tindakan personel keamanan gedung yang menghalangi akses Penggugat merupakan tindakan yang berada

Hal. 51 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



dalam tanggung jawab Turut Tergugat IV PT Pakuwon Jati Tbk selaku pengelola gedung.

41. Menyatakan bahwa penggunaan sistem keamanan gedung dan personel keamanan untuk melakukan tindakan tersebut merupakan tanggung jawab Turut Tergugat IV PT Pakuwon Jati Tbk selaku pengelola gedung.

42. Menyatakan bahwa tindakan pengosongan dan penghalangan akses terhadap Unit Apartemen Anderson Tower 03-27 yang dilakukan melalui sistem keamanan gedung dan personel pengelola merupakan bagian dari kegiatan operasional pengelolaan gedung yang berada di bawah tanggung jawab Turut Tergugat IV PT Pakuwon Jati Tbk.

43. Menyatakan bahwa Turut Tergugat IV PT Pakuwon Jati Tbk selaku pengelola gedung memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kepastian hukum bagi penghuni dan pengguna unit di lingkungan gedung yang dikelolanya.

44. Menyatakan bahwa pembiaran atau keterlibatan dalam tindakan pengosongan tanpa putusan pengadilan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

I. PEMANFAATAN KOMERSIAL UNIT

45. Menyatakan bahwa pemanfaatan unit hunian dalam bentuk penyewaan harian setelah tindakan pengambilalihan penguasaan merupakan bentuk pemanfaatan komersial yang bertentangan dengan hak Penggugat sebagai penyewa sah.

46. Menyatakan bahwa setiap bentuk pemanfaatan komersial, penyewaan harian, ataupun penggunaan unit Apartemen Anderson Tower 03-27 oleh Para Tergugat setelah tindakan pengosongan paksa merupakan perbuatan melawan hukum.

47. Menyatakan bahwa tindakan pengambilalihan penguasaan Unit Apartemen Anderson Tower 03-27 yang dilakukan oleh Para Tergugat diikuti dengan pemanfaatan unit untuk penyewaan komersial oleh

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III **merupakan rangkaian perbuatan melawan hukum** yang merugikan Penggugat.

J. PERINTAH PENGHENTIAN DAN PEMULIHAN HAK

48. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan seluruh tindakan penghalangan terhadap Penggugat.

49. Memerintahkan Para Tergugat untuk membuka kembali akses Penggugat terhadap unit yang disewa Penggugat secara penuh dan tanpa syarat.

50. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan penguasaan unit kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula dan dapat diakses sepenuhnya oleh Penggugat.

51. Menyatakan bahwa pemulihan penguasaan Unit Apartemen Anderson Tower 03-27 kepada Penggugat sebagaimana dimohonkan dalam gugatan ini semata-mata bertujuan untuk mengembalikan keadaan pada posisi sebelum terjadinya tindakan pengosongan yang dipersengketakan (*status quo ante*), tanpa mengubah atau mengurangi hak-hak keperdataan para pihak sebagaimana ditentukan menurut hukum.

52. Menghukum Para Tergugat untuk tidak lagi melakukan tindakan apapun yang menghalangi akses Penggugat terhadap unit yang telah disewa.

53. Menghukum Para Tergugat untuk tidak lagi melakukan penguasaan tanpa hak, pengusiran sepihak, maupun komersialisasi atas Unit Apartemen Anderson 03-27 yang bertentangan dengan hukum.

54. Menghukum Turut Tergugat IV PT Pakuwon Jati Tbk selaku pengelola gedung untuk tidak lagi memfasilitasi, membantu, ataupun turut serta dalam pelaksanaan pengosongan paksa terhadap penghuni atau penyewa unit apartemen tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

55. Memerintahkan Turut Tergugat IV PT Pakuwon Jati Tbk untuk tidak menggunakan sistem keamanan gedung, sistem akses kartu,

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



ataupun fasilitas pengelolaan gedung lainnya untuk membatasi akses
Penggugat terhadap unit tanpa dasar putusan pengadilan.

K. BARANG MILIK PENGGUGAT

56. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh barang milik Penggugat yang dikeluarkan dari unit, atau mengganti nilai barang yang hilang atau rusak.

57. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan daftar lengkap barang milik Penggugat yang dikeluarkan dari unit serta lokasi penyimpanan barang-barang tersebut.

L. PERINTAH PENYERAHAN DOKUMEN DAN DATA

58. Memerintahkan Turut Tergugat IV PT Pakuwon Jati Tbk untuk menyerahkan kepada Pengadilan dan/atau Penggugat seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dan penguasaan Unit Anderson Tower 03-27.

59. Memerintahkan Turut Tergugat IV PT Pakuwon Jati Tbk untuk menjaga dan menyerahkan rekaman CCTV, catatan akses kartu, serta log keamanan yang berkaitan dengan peristiwa pengosongan unit.

60. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak menghapus, memindahkan, atau memusnahkan data, rekaman CCTV, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan peristiwa pengosongan unit.

61. Menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menyerahkan data seluruh daftar transaksi penyewaan, daftar penayangan pada platform OTA, daftar tamu, serta daftar transfer pembayaran atas pemanfaatan komersial Unit Apartemen Anderson Tower 03-27 sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan unit tersebut dikembalikan kepada Penggugat.

M. GANTI RUGI DAN DWANGSOM

62. Menyatakan bahwa seluruh rangkaian tindakan Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini merupakan satu kesatuan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Hal. 54 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



63. Menyatakan bahwa kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat merupakan akibat langsung dari tindakan Para Tergugat sebagaimana telah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

64. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat ganti rugi materil dan immateril sebesar ± Rp45.299.000.000 atau jumlah lain yang ditetapkan Majelis Hakim berdasarkan keadilan dan kepatutan.

65. Menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menyerahkan seluruh keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan komersial Unit Apartemen Anderson Tower 03-27 sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan unit tersebut dikembalikan kepada Penggugat.

66. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 25.000.000 untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Uang paksa tersebut berlaku untuk setiap hari Para Tergugat tetap melakukan atau membiarkan adanya tindakan penghalangan akses Penggugat terhadap unit.

N. SITA JAMINAN

67. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas Unit Apartemen Anderson 03-27 milik Tergugat guna menjamin pelaksanaan putusan.

O. PERMINTAAN MAAF TERBUKA

68. Menghukum Para Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat melalui sekurang-kurangnya dua media massa nasional.

69. Menetapkan bahwa permintaan maaf terbuka tersebut harus dimuat pada bagian yang mudah terlihat oleh pembaca, misalnya di bagian headline, serta memuat pernyataan bahwa tindakan penghalangan akses terhadap unit yang disewa Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



70. Memerintahkan agar permintaan maaf tersebut diterbitkan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

P. TINDAKAN ADMINISTRATIF

71. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini kepada **Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** sebagai informasi terkait dengan fakta-fakta yang terungkap mengenai pemanfaatan unit hunian dalam kegiatan penyewaan harian untuk diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

72. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyampaikan salinan resmi putusan perkara ini kepada **Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia** sebagai bagian dari keterbukaan informasi terkait kegiatan operasional Turut Tergugat IV untuk diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Q. PENGUNGKAPAN DATA

73. **Menghukum Para Tergugat untuk memberikan keterangan dan/atau dokumen terkait pengelolaan, pemanfaatan, dan aliran manfaat ekonomi dari penggunaan unit apartemen dalam kegiatan penyewaan jangka pendek sepanjang relevan dengan perkara ini.**

R. PUTUSAN SERTA MERTA

74. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya.

S. BIAJA PERKARA

75. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah di tentukan pada tanggal 18 Agustus 2026, tanggal 27 Agustus 2026, dan tanggal 03 September 2026, Penggugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil melalui e-Court, selanjutnya Penggugat ditegur untuk menambah biaya panjar biaya perkara dan ternyata sejak ditegur dan diberi waktu Penggugat tidak menambah biaya perkara, sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini adalah pembacaan gugatan (jawab jinawab) / setelah mediasi gagal;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah sampai pada tahap surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 03 September 2026 Penggugat tidak hadir dipersidangan, sedang panjar biaya perkara tidak cukup untuk memanggil Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara dan ternyata sejak ditegur dan diberi waktu namun Penggugat tidak juga menambah panjar biaya perkara;

Menimbang bahwa, bila panjar biaya perkara habis dan pihak berperkara ditegur untuk menambah panjar biaya perkara dan apabila tidak juga menambah panjar biaya perkara, maka perkaranya dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **10 September 2026** oleh kami Alex Adam Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., dan Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby tertanggal 18 Juni 2026, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Romauli Ritonga, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Alex Adam Faisal, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Biaya PNBPN Pendaftaran.....	Rp30.000,00
Biaya ATK.....	Rp100.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp180.000,00
Biaya PNBPN Panggilan.....	Rp20.000,00
Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai.....Rp10.000,00 +
Jumlah.....Rp350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan Perdata Gugur Nomor 652/Pdt.G/2026/PN Sby